



P U T U S A N

Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BOBY PRATAMA**
Nomor Identitas : 320101140630013
Tempat Lahir : Jakarta Timur
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 14 Juni 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pos Rt. 003 Rw. 013 Kel.
Pabuaran Kec. Cibinong Kabupaten
Bogor Jawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 03 November 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2025 sampai dengan tanggal 03 Desember 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan tanggal 22 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 14 Januari 2026;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2026 sampai dengan tanggal 15 Maret 2026;

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2026 sampai dengan tanggal 14 April 2026;
9. Perpanjangan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2026 sampai dengan tanggal 14 Mei 2026;

Terdakwa di Persidangan didampingi Advokat Sapenah, S.H.I, C.M. Yogi Surya, S.H. Abdul Aziz, S.H.I,M.H., Ismi Naura Pisca, S.H., Sofyan Sauri, S.H. dan Muhammad Yusuf, S.H. ,Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah yang berkantor di Jalan Dr. Sumarno Nomor 50 C,Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mendampingi Terdakwa Boby Pratama selama pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara Nomor 651Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, berdasarkan Penetapan Nomor 651/Pid.Sus/2025/ PN.Jkt.Tim tanggal 5 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM tanggal 16 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM tanggal 16 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 455 ayat (1) UU no. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU No. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOBY PRATAMA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 3X warna biru;
2. 5 (lima) buah kondom merk sutra berwarna merah;
3. 3 (tiga) buah kunci kamar Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 W. 003 Pondok Kelapa. Kec. Duren Sawit. Kota Jakarta Timur nomor B19;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone XR warna merah;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 50i warna silver
6. 1 (buah) pelumas merk Sutra Lubricant Warna Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama BOBY PRATAMA dengan NIK 3201011406030013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

Dikembalikan kepada terdakwa

8. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-22032018-0031 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Banten;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3602240803160005 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Banten;
- 10.1 (satu) akun e-wallet aplikasi DANA dengan nomor handphone 0813-9956-2735 kepemilikan nomor handphone sdr. Bobby Pratama

Terlampir dalam berkas perkara

11. Uang tunai sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menghukum Terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BOBY PRATAMA sejak bulan Juni 2025 sampai dengan Agustus 2025 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2025, bertempat di Kamar Nomor B19 Lantai 1 Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengadili, melakukan tindak pidana *Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2024, Terdakwa berkenalan dengan anak korban RIZKIA MAULANA Als KIA yang saat itu berusia 15 tahun karena sama-sama bertempat tinggal kost di tempat Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur lalu sekitar bulan Juni 2024 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak korban yang akhirnya sama-sama tinggal di Kamar Nomor B19 Lantai 1 Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa berawal dikarenakan terdakwa bersama-sama dengan anak korban telah diberhentikan dari pekerjaannya di Coffe Shop, lalu untuk menunggu terdakwa mendapatkan pekerjaan kembali kemudian terdakwa mulai menjalankan praktek prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MICHAT dimana terdakwa akan mencarikan tamu untuk anak korban.
- Bahwa cara terdakwa melakukan prostitusi online yaitu terdakwa mencarikan tamu melalui aplikasi Whatsapp dan aplikasi MiChat di Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2,RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Lalu terdakwa menawarkan anak korban sebagai wanita BO melalui aplikasi Michat yang terdakwa buat sendiri atas nama akun "*kinandaputriii*" dengan tentang "*Reddy pagi sekarang iya19tahun*" dengan menggunakan foto profil perempuan yang terdakwa kenal, dan terdakwa juga menggunakan

Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michat Lite yang terdakwa buat sendiri atas nama nazuwa dengan tentang "Reddy sekarang beb 19tahun" dengan menggunakan foto profil perempuan yang juga tidak dikenal. Kemudian terdakwa menawarkan kepada para tamu/pelanggan dengan tulisan layanan praktik prostitusi yaitu berhubungan badan dengan anak korban RIZKIA MAULANI dengan harga awal yang biasanya ditawarkan adalah sebesar Rp.500.000,-/Short Time (nego), yang mana aplikasi Michat tersebut dioperasikan sendiri oleh terdakwa melalui Handphone merk Oppo A3X warna biru muda milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan tamu melalui aplikasi michat dengan akun Naziwa dan Kinandaputrii di handphone terdakwa merk OPPO A3X warna biru muda, kemudian terdakwa langsung menghubungi anak korban untuk bersiap-siap dan terdakwa langsung mengarahkan tamu ke Kamar Nomor B19 Lantai 1 Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Lalu sebelum memulai berhubungan tamu akan membayar terlebih dahulu baik secara cash ataupun transfer melalui akun dana 081399562735 milik terdakwa dan terdakwa juga sudah menyiapkan kondom untuk digunakan tamu dalam berhubungan badan dengan anak korban. Selanjutnya, dalam berhubungan terdakwa akan memberikan waktu kepada tamu/pelanggan selama 30 menit tamu dalam berhubungan.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan prostitusi online terhadap anak korban RIZKIA MAULANA Als KIA, terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan prostitusi online terhadap anak korban RIZKI MAULANA Als KIA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2025, pihak petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat prostitusi online melalui MICHAT yang mana korbannya adalah anak dibawah umur untuk menyediakan jasa prostitusi di Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Lalu saksi RAIHAN RIZKI DARMAWAN, saksi ADITYA WIBOWO SAPUTRO, saksi SALSABELA KAILA CHANDRA beserta Tim dari Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan dan pada tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wib dilakukan penggeledahan dan didapatkan di dalam kamar B19 Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H.

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur anak korban RIZKI MAULANA Als KIA sedang melayani tamu/jasa prostitusi online yang mana tamu/pelanggan tersebut di dapat dari terdakwa BOBY PRATAMA. Lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang hasil BO Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A3X warna biru muda, 1 (satu) buah kunci kamar nomor B19 dan 1 (satu) buah KTP an. BOBY PRATAMA. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* nomor : 0631/VER/RSUD Tarakan/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 atas nama RIZKIA MAULANI yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp. FM dengan kesimpulan ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BOBY PRATAMA sejak bulan Juli 2025 sampai dengan Agustus 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2025, bertempat di Kamar Nomor B19 Lantai 1 Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengadili, melakukan tindak pidana *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban RIZKIA MAULANA Als KIA merupakan anak yang lahir di Jakarta tanggal 18 Maret 2009 yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 3602-LT-22832016-0031 tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Bahwa berawal pada tahun 2024, Terdakwa berkenalan dengan anak korban RIZKIA MAULANA Als KIA yang saat itu berusia 15 tahun karena

Hal 6 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama bertempat tinggal kost di tempat Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur lalu sekitar bulan Juni 2024 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak korban yang akhirnya sama-sama tinggal di Kamar Nomor B19 Lantai 1 Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

- Bahwa berawal dikarenakan terdakwa bersama-sama dengan anak korban telah diberhentikan dari pekerjaannya di Coffe Shop, lalu untuk menunggu terdakwa mendapatkan pekerjaan kembali kemudian terdakwa mulai menjalankan praktek prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MICHAT dimana terdakwa akan mencari tamu untuk anak korban.
- Bahwa cara terdakwa melakukan prostitusi online yaitu terdakwa mencari tamu melalui aplikasi Whatsapp dan aplikasi MiChat di Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2,RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Lalu terdakwa menawarkan anak korban sebagai wanita BO melalui aplikasi Michat yang terdakwa buat sendiri atas nama akun "kinandaputriiii" dengan tentang "Reddy pagi sekarang iya19tahun" dengan menggunakan foto profil perempuan yang terdakwa kenal, dan terdakwa juga menggunakan Michat Lite yang terdakwa buat sendiri atas nama nazuwa dengan tentang "Reddy sekarang beb 19tahun" dengan menggunakan foto profil perempuan yang juga tidak dikenal. Kemudian terdakwa menawarkan kepada para tamu/pelanggan dengan tulisan layanan praktik prostitusi yaitu berhubungan badan dengan anak korban RIZKIA MAULANI dengan harga awal yang biasanya ditawarkan adalah sebesar Rp.500.000,-/Short Time (nego), yang mana aplikasi Michat tersebut dioperasikan sendiri oleh terdakwa melalui Handphone merk Oppo A3X warna biru muda milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan tamu melalui aplikasi michat dengan akun Nazuwa dan Kinandaputriiii di handphone terdakwa merk OPPO A3X warna biru muda, kemudian terdakwa langsung menghubungi anak korban untuk bersiap-siap dan terdakwa langsung mengarahkan tamu ke Kamar Nomor B19 Lantai 1 Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Lalu sebelum memulai berhubungan tamu akan membayar terlebih dahulu baik secara cash ataupun transfer melauai akun dana

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081399562735 milik terdakwa dan terdakwa juga sudah menyiapkan kondom untuk digunakan tamu dalam berhubungan badan dengan anak korban. Selanjutnya, dalam berhubungan terdakwa akan memberikan waktu kepada tamu selama 30 menit tamu dalam berhubungan.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan prostitusi online terhadap anak korban RIZKIA MAULANA Als KIA, terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan prostitusi online terhadap anak korban RIZKI MAULANA Als KIA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2025, pihak petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat prostitusi online melalui MICHAT yang mana korbannya adalah anak dibawah umur untuk menyediakan jasa prostitusi di Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Lalu saksi RAIHAN RIZKI DARMAWAN, saksi ADITYA WIBOWO SAPUTRO, saksi SALSABELA KAILA CHANDRA beserta Tim dari Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan dan pada tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wib dilakukan penggeledahan dan didapatkan di dalam kamar B19 Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur anak korban RIZKI MAULANA Als KIA sedang melayani tamu/jasa prostitusi online yang mana tamu/pelanggan tersebut di dapat dari terdakwa BOBY PRATAMA. Lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang hasil BO Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A3X warna biru muda, 1 (satu) buah kunci kamar nomor B19 dan 1 (satu) buah KTP an. BOBY PRATAMA. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* nomor : 0631/VER/RSUD Tarakan/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 atas nama RIZKIA MAULANI yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp. FM dengan kesimpulan ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA WIBOWO SAPUTRO;

- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Agustus 2025, saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terdapat prostitusi online melalui mi chat yang korbannya adalah anak di bawah umur menyediakan jasa pelacuran perempuan di Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2,RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.
- Bahwa kemudian tim melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut dan menemukan mucikari yang menawarkan anak-anak di bawah umur yang berada di hotel tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB tim melakukan tangkap tangan atau Penggerebekan di Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2,RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur dan menemukan anak di bawah umur sedang melayani tamu/jasa praktek prostitusi online yang berada di kamar B19 di lantai 1 berada di kamar kosan kemudian tim menemukan anak korban bernama RIZKIA MAULANI lalu tim menanyakan kepada anak korban apakah ada yang membantu dalam menjalankan praktek tersebut dan anak korban menjawab ada yaitu Sdr.BOBY PRATAMA.
- Bahwa kemudian saksi beserta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOBY PRATAMA dan langsung membawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. Saksi SALSABELA KAILA CHANDRA;

- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Agustus 2025, saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terdapat prostitusi online melalui mi chat yang korbannya adalah anak di bawah umur menyediakan jasa pelacuran perempuan di Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2,RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.
- Bahwa kemudian tim melakukan penyelidikan terhadap tempat

Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menemukan mucikari yang menawarkan anak-anak di bawah umur yang berada di hotel tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB tim melakukan tangkap tangan atau Penggerebekan di Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2, RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur dan menemukan anak di bawah umur sedang melayani tamu/jasa praktek prostitusi online yang berada di kamar B19 di lantai 1 berada di kamar kosan kemudian tim menemukan anak korban bernama RIZKIA MAULANI lalu tim menanyakan kepada anak korban apakah ada yang membantu dalam menjalankan praktek tersebut dan anak korban menjawab ada yaitu Sdr. BOBY PRATAMA.
- Bahwa kemudian saksi beserta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOBY PRATAMA dan langsung membawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

3. Saksi RIZKIA MAULANI;

- Bahwa berawal anak korban RIZKI MAULANI pada sekitar pukul 22.00 wib anak korban sedang berada di kamar no B19 lantai 1 kost Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur saat sedang bersama seorang tamu laki-laki yang anak korban tidak kenal yang didapatkan melalui terdakwa melalui aplikasi michat yang dioperasikan oleh terdakwa di handphone milik terdakwa merk Oppo Oppo A3X warna biru muda dengan akun Delisa dengan kesepakatan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ternyata team petugas kepolisian yang menyamar untuk melakukan penggerebekkan.
- Bahwa selanjutnya anak korban bersama terdakwa BOBBY PRATAMA diamankan ke Polda Metro Jaya dengan barangbukti 5 (lima) kondom merk sutra belum terpakai, uang Rp. 400.000,- pecahan lima puluh ribu, Handphone Iphone Xr warna merah, handphone Infinix Hot 50i warna silver dan handphone Oppo A3X warna biru muda.
- Bahwa anak korban mengenal terdakwa di Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur sejak bulan

Hal 10 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 yang merupakan pacar anak korban serta terdakwa juga yang mencarikan anak korban tamu laki-laki untuk Open BO dan anak korban tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa anak korban tinggal di Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur sejak tanggal 28 Juni 2024, anak korban tinggal bersama terdakwa yang merupakan pacar anak korban.
- Bahwa identitas penyewa kamar no B19 lantai 1 Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur adalah atas nama terdakwa dan yang membayar sewa kamar tersebut kami berdua (anak korban dan terdakwa dengan sewa perbulan seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu).
- Bahwa aktifitas anak korban di Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur adalah melakukan prostitusi online dimana anak korban sebagai wanita BO.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan open BO anak korban bersama terdakwa yang bertugas mencarikan tamu, mengawasi/menjaga anak korban dari tamu-tamu dan yang melakukan timer mengingatkan waktu melayani tamu selama 30 Menit setiap melayani.
- Bahwa terdakwa mencarikan pelanggan untuk anak korban melalui aplikasi michat menggunakan Handphone Oppo A3X warna biru muda milik terdakwa dengan akun michat Nazuwa dan Kinandaputrii dengan komisi Rp. 50.000,- per tamu.
- Bahwa 6 (enam) pcs Kondom merk Sutera belum terbuka adalah kondom yang anak korban siapkan untuk melayani tamu dan Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah adalah uang pembayaran dari tamu yang merupakan petugas kepolisian yang menyamar.
- Bahwa uang hasil prostitusi tersebut digunakan anak korban bersama dengan terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa selama anak korban tinggal bersama dengan terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada anak korban.
- Bahwa Sdr. BOBBY PRATAMA mencarikan tamu kepada anak

Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



korban selama di Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dengan tarif Rp. 300.000,- dan Sdr. BOBBY PRATAMA mendapatkan komisi per tamu Rp. 50.000.

4. Saksi RIZKA AMELIA alias BILA alias TARA:

- Bahwa saksi berada di Kost Haji Naman Nomor 27 RT. 002/003, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur bertujuan untuk tinggal dan melakukan Open BO menggunakan aplikasi MiChat.
- Bahwa saksi berada di Kost Haji Naman Nomor 27 RT. 002/003, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tersebut belum ada 1 bulan, saksi berada di Kost Haji Naman Nomor 27 RT. 002/003, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur sejak tanggal 21 Juli 2025.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan Open Bo atau melayani tamu laki-laki untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara menggunakan aplikasi Michat yang saksi operasionalkan di handphone saksi merek Realme Note 50 berwarna biru muda dengan nomor IMEI 1 (866594076862593/74) dan IMEI 2 (866594076862585/74) dengan nama akun MiChat TARA.
- Bahwa saksi biasanya menawarkan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk para tamu yang ingin berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 kali.
- Bahwa uang yang saksi terima dalam melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri menggunakan aplikasi MiChat, saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi dengan suami saksi, membayar uang Kost, dan memberikan kepada orang tua saksi dan suami saksi.
- Bahwa saksi membayar uang sewa kamar kost di Kost Haji Naman Nomor 27 RT. 002/003, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur untuk pertama kali menyewa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk biaya sewa perbulan sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tamu yang saksi layani dalam 1 hari minimal 1 orang tamu

Hal 12 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



dan paling banyak 4 orang tamu yang saksi layani untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Kost Haji Naman Nomor 27 RT. 002/003, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

- Bahwa saksi hanya mengetahui nama pemilik Kost Haji Naman Nomor 27 RT. 002/003, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dari penghuni Kost Haji Naman Nomor 27 RT. 002/003, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang biasa menyebut nama pemilik kost adalah Sdr. BAGUS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. BAGUS sebagai pemilik Kost Haji Naman Nomor 27 RT. 002/003, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur mengetahui adanya kegiatan Open BO dikarenakan saksi belum ada 1 bulan di Kost Haji Naman Nomor 27 RT. 002/003, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tersebut.
- Bahwa di Kost Haji Naman Nomor 27 RT. 002/003, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tersebut memiliki petugas keamanan sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama Sdr. SANTOSO yang biasa di panggil PAPIH, Sdr. WAWAN, dan Sdr. LUKMAN dan ke 3 (tiga) orang keamanan tersebut mengetahui adanya kegiatan Open BO di Kost Haji Naman Nomor 27 RT. 002/003, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dengan cara menunjukkan lokasi kamar kepada para tamu.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025 saksi membayar sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang saksi bayar secara cash kepada Sdr. WAWAN sebagai uang sewa kost pertama kali di Kost Haji Naman Nomor 27 RT. 002/003, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
- Bahwa saksi menggunakan alat kontrasepsi jenis kondom merek sutra warna merah yang saksi beli sendiri.

5. Saksi NOURMALIA KARTIKA Als TIKA;

- Bahwa bahwa praktik prostitusi tersebut telah saksi lakukan sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan saat ini di Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur
- Bahwa praktik prostitusi tersebut dapat dilakukan dengan cara saksi menggunakan aplikasi Michat untuk mencari tamu yang

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



saksi oprasikan di Handphone merek VIVO Y17 S warna hitam dan Handphone REDMI 5 S warna putih milik saksi sendiri.

- Bahwa dimana tempat untuk melayani praktik prostitusi yang saksi lakukan tersebut dilakukan di kamar Nomor B59 Lt. 2 Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa tanggal 04 Agustus 2025 sekitar pukul 22.00 WIB saat anggota Kepolisian dari Subdit Renakta Dit Reskrim Polda Metro Jaya datang melakukan Tangkap tangan di Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur tersebut, saksi kedatangan sedang mengoprasikan aplikasi Michat untuk mencari tamu di kamar B59 Lt. 2 Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya saksi beserta barang bukti yang didapat diamankan dan dibawa ke Kantor Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan di Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur adalah melakukan praktik prostitusi online Open BO dengan melakukan hubungan badan dengan tamu laki-laki.
- Bahwa dalam menjalankan praktik prostitusi di Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur saksi tidak dibantu oleh siapapun dan usia saksi saat ini adalah 20 tahun.
- Bahwa security Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur yang mengarahkan kamar kepada tamu ke kamar adalah Sdr. WAWAN, Sdr. SANTOSO, dan Sdr. LUKMAN dan tergabung digroup Whatsapp "WARA WIRI".
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah di Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur diperbolehkan atau tidak untuk melakukan praktik prostitusi online Open BO, tetapi saksi mengetahui di Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren

Hal 14 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Sawit Jakarta Timur ada yang melakukan praktik prostitusi online Open BO.

- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana saja kamar yang digunakan untuk melakukan praktik prostitusi online Open BO di Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa dalam menjalankan praktik prostitusi tersebut di atas, rata-rata saksi mendapatkan tamu sebanyak 1 (satu) orang tamu s.d 3 (tiga) orang tamu laki-laki perharinya dengan tarif Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa saat saksi kedatangan sedang menjalani praktik prostitusi di kamar B59 Lt. 2 Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur barang bukti yang diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya adalah antara lain 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) buah KTP
- Bahwa yang menyewa dan membayar kamar B59 Lt.2 Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur adalah saksi dan teman saksi yang bernama Sdri. AYU dengan menggunakan identitas KTP saksi serta yang membayar kamar kost tersebut Adalah saksi dan teman saksi yang bernama Sdri. AYU.
- Bahwa saksi membayar sewa kamar Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dengan cara transfer kerekening BCA atas nama ZULHAM yang dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali. Saksi dan teman saksi yang bernama Sdri. AYU membayar sewa kamar kost tersebut menggunakan uang hasil prostitusi online Open BO di tempat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik Kost H. Naman/Gerbang Biru, Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 RW. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur yaitu Sdr. BAGUS.

6. Saksi NINDHY ADHANIA PUTRI;

- Bahwa pada saat anggota Kepolisian dari Unit 4 Subdit Renakta Dit Reskrimum Polda Metro Jaya datang melakukan penggerebekan atau tangkap tangan saksi sedang berada di

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



kamar A23 sedang bersama petugas yang sedang melakukan penyamaran dimana saksi sedang bersama petugas tersebut akan dengan tujuan untuk melakukan hubungan badan, setelah saksi menerima uang 300.000,- tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan selanjutnya melakukan penggrebekan.

- Bahwa cara saksi mencari dengan cara saksi memainkan aplikasi Michat Lite dengan nama akun Alika menggunakan foto palsu dan akun michat dengan nama akun Venny. Dimana dalam 2 (dua) akun tersebut saksi memasarkan diri saksi kepada laki-laki yang ingin berhubungan seksual dengan saksi sebesar Rp. 500.000 s.d Rp. 300.000,- wajib dengan menggunakan kondom.
- Bahwa saksi tinggal di Kost H. Hadiri yang beralamat di Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur Kamar A23 lantai 2 bersama seorang perempuan yang bernama Ilmi als Acil.
- Bahwa pihak kost H. Hadiri yang beralamat di Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur mengetahui aktifitas prostitusi online yang saksi lakukan di kamar A23 lantai 2. Dimana rekan saksi Ilmi als Acil setiap saksi mendapatkan tamu, memberi informasi kepada pihak security yang ada di Group Wara Wiri. Kemudian pihak security yang bertugas bisa Wawan, Santoso dan Lukman. Nanti jika tamu datang, pihak security akan mengarahkan ke kamar saksi. Setelah saksi melayani tamu untuk berhubungan badan dengan saksi, saksi menyampaikan kepada tamu saksi nanti bayar parkir 10.000,- rupiah. Tetapi nanti saksi juga mengeluarkan 10.000,- rupiah, kepada pihak security.
- Bahwa ketentuan saksi mengeluarkan uang 10.000,- setelah melayani tamu kepada pihak security Kost H. Hadiri yang beralamat di Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur adalah kewajiban yang diberikan oleh pihak security. Apabila saksi tidak memberikan setelah melayani tamu, saksi akan di hubungi melalui Whatsapp oleh pihak security yang bertugas.
- Bahwa pemilik Kost H. Hadiri yang beralamat di Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur adalah sdr. BAGUS yang saksi

Hal 16 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



ketahui dari rekening penerimaan uang bulan kost atas nama bagus.

- Bahwa saksi membayar sewa bulanan setiap tanggal 7 sebesar Rp. 1.300.000,- di bayar ke rekening bank BCA atas nama Raden Bagus namun saksi tidak ingat nomor rekeningnya. Adapun setelah saksi membayar sewa bulanan, saksi memberikan bukti bayar kepada sdr. Ilmi als Acil kemudian sdr. Ilmi als Acil memberikan.
- Bahwa sdr. Zulham als Bang Zul sering terlihat datang dan nongkrong di warkop Kost H. Hadiri yang beralamat di Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.
- Bahwa H. Raden Bagus jarang terlihat di Kost H. Hadiri yang beralamt di Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur hanya terlihat sesekali saja.

7. Saksi RAIHAN RIZKY DARMAWAN;

- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Agustus 2025, saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terdapat prostitusi online melalui mi chat yang korbannya adalah anak di bawah umur menyediakan jasa pelacuran perempuan di Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2,RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.
- Bahwa kemudian tim melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut dan menemukan mucikari yang menawarkan anak-anak di bawah umur yang berada di hotel tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB tim melakukan tangkap tangan atau Penggerebekan di Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2,RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur dan menemukan anak di bawah umur sedang melayani tamu/jasa praktek prostitusi online yang berada di kamar B19 di lantai 1 berada di kamar kosan kemudian tim menemukan anak korban bernama RIZKIA MAULANI lalu tim menanyakan kepada anak korban apakah ada yang membantu dalam menjalankan praktek tersebut dan anak korban menjawab ada yaitu terdakwa BOBY PRATAMA.

Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi beserta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BOBY PRATAMA dan langsung membawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang hasil BO Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah handphone merk OPPO A3X warna biru muda, 1 (satu) buah kunci kamar nomor B19 dan 1 (satu) buah KTP an. BOBY PRATAMA. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tim melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran dimana cara terdakwa melakukan prostitusi online yaitu terdakwa mencari tamu melalui aplikasi Whatsapp dan aplikasi MiChat di Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2, RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Lalu terdakwa menawarkan anak korban sebagai wanita BO melalui aplikasi Michat yang terdakwa buat sendiri atas nama akun "kinandaputriiii" dengan tentang "Reddy pagi sekarang iya19tahun" dengan menggunakan foto profil perempuan yang terdakwa kenal, dan terdakwa juga menggunakan Michat Lite yang terdakwa buat sendiri atas nama nazuwa dengan tentang "Reddy sekarang beb 19tahun" dengan menggunakan foto profil perempuan yang juga tidak dikenal. Kemudian terdakwa menawarkan kepada para tamu/pelanggan dengan tulisan layanan praktik prostitusi yaitu berhubungan badan dengan anak korban RIZKIA MAULANI dengan harga awal yang biasanya ditawarkan adalah sebesar Rp.500.000,-/Short Time (nego), yang mana aplikasi Michat tersebut dioperasikan sendiri oleh terdakwa melalui Handphone merk Oppo A3X warna biru muda milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan tamu melalui aplikasi michat dengan akun Nazuwa dan Kinandaputriiii di handphone terdakwa merk OPPO A3X warna biru muda, kemudian terdakwa langsung menghubungi anak korban untuk bersiap-siap dan terdakwa langsung mengarahkan tamu ke Kamar Nomor B19 Lantai 1 Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

Hal 18 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum memulai berhubungan tamu akan membayar terlebih dahulu baik secara cash ataupun transfer melalui akun dana 081399562735 milik terdakwa dan terdakwa juga sudah menyiapkan kondom untuk digunakan tamu dalam berhubungan badan dengan anak korban.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa untuk prostitusi dalam berhubungan terdakwa akan memberikan waktu kepada tamu/pelanggan selama 30 menit tamu dalam berhubungan.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan prostitusi online terhadap anak korban RIZKIA MAULANA Als KIA, terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan prostitusi online terhadap anak korban RIZKI MAULANA Als KIA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025 kisaran pukul 21.00 WIB terdakwa sedang berada di warkop di dekat kosan H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2, RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur selanjutnya petugas kepolisian datang menghampiri terdakwa dan menanyakan kamar mana saja yang menjadi tempat dilaksanakannya praktik prostusi online, kemudian tersangka menunjukan ke kamar atas, selanjutnya terdakwa dibawa untuk menunjukan kamar-kamar yang disinyalir ada praktik prostitusi online melalui jejaring sosial media aplikasi michat, setelah terdakwa menunjukan kamar-kamar kepada petugas selanjutnya terdakwa diinterogasi dan dikumpulkan di halaman kosan bersama para penghuni kamar lain.
- Bahwa terdakwa melakukan praktik prostitusi online di kamar B19 Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2, RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur sampai dengan saat ini bersama dengan anak korban RIZKIA MAULANI dari bulan Juli 2025 s.d saat ini.
- Bahwa adapun praktik prostitusi tersebut dapat dilakukan dengan cara terdakwa membantu anak korban RIZKIA MAULANI untuk mencari tamu melalui aplikasi Whatsapp dan aplikasi MiChat di Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2, RT002

Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. selanjutnya terdakwa menawarkan yang bersangkutan sebagai wanita BO melalui aplikasi Michat yang tersangka buat sendiri atas nama akun “kinandaputriiii” dengan tentang “Reddy pagi sekarang iya19tahun” dengan menggunakan foto profil perempuan yang tidak terdakwa kenali, dan juga terdakwa menggunakan Michat Lite yang terdakwa buat sendiri atas nama nazuwa dengan tentang “Reddy sekarang beb 19tahun” dengan menggunakan foto profil perempuan yang tidak terdakwa kenali. kepada para pengguna Michat dimana layanan praktik prostitusi yaitu berhubungan badan dengan anak korban RIZKIA MAULANI dengan harga awal yang biasanya ditawarkan adalah sebesar Rp.500.000,-/Short Time (nego), dimana aplikasi Michat tersebut dioperasikan sendiri oleh terdakwa melalui Handphone merk Oppo A3X warna biru muda milik tersangka.

- Bahwa sejak menjalankan praktik prostitusi tersebut sejak sekitar bulan Juli 2025 sampai dengan saat ini terdakwa sudah mendapatkan delapan tamu untuk anak korban RIZKIA MAULANI, dan terakhir kali terdakwa mendapatkan tamu adalah semalam di tanggal 4 Agustus 2025 dan tarif yang disepakati adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 1 x main.
- Bahwa terdakwa mengenali screen shot foto akun aplikasi Michat yang terdakwa buat sendiri atas nama akun “kinandaputriiii” dengan tentang “Reddy pagi sekarang iya19tahun” dengan menggunakan foto profil perempuan yang tidak terdakwa kenali, dan juga terdakwa menggunakan Michat Lite yang terdakwa buat sendiri atas nama “nazuwa” dengan tentang “Reddy sekarang beb 19tahun” dengan menggunakan foto profil perempuan yang tidak terdakwa kenali dan akun tersebut terdakwa buat dan digunakan untuk menawarkan tamu sesama pengguna aplikasi Michat, melalui Handphone merk Oppo A3X warna biru muda milik terdakwa. Kemudian yang dibawahnya tersebut adalah percakapan terdakwa menggunakan akun Michat Lite terhadap tamu yang tidak terdakwa kenali.
- Bahwa pada awalnya terdakwa kenal dengan anak korban RIZKIA MAULANI pada bulan Juni 2024 terdakwa pertama kali kenal adalah anak korban RIZKIA MAULANI adalah penghuni kosan di

Hal 20 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2, RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, selanjutnya terdakwa mengajak berkenalan kepada anak korban kemudian terdakwa menjalin hubungan pacaran pada bulan Juni 2024 tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berpacaran selama satu tahun kemudian terdakwa berinisiatif dikarenakan terdakwa melihat teman terdakwa pada bermain aplikasi MICHAT, terdakwa bertanya-tanya bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan anak korban RIZKIA MAULANI bersepakat untuk menjalankan aplikasi MICHAT tersebut dengan anak korban RIZKIA MAULANI pada kisaran bulan Juni 2025 terdakwa menjalankan praktik prostitusi online tersebut dengan anak korban RIZKIA MAULANI, selanjutnya terdakwa mulai mencari tamu dan pada awalnya terdakwa berniat menjalankan kegiatan ini hanya satu bulan sampai terdakwa dipanggil pekerjaan lagi, selanjutnya jasa yang ditawarkan tersebut adalah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada para tamu laki-laki yang datang menggunakan aplikasi MICHAT.

- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja bersama-sama dengan anak korban RIZKIA MAULANI di salah satu coffee shop, kemudian terdakwa berdua di pecat oleh manajemen coffee shop selanjutnya, kemudian sebelumnya terdakwa sudah membuka kamar di kosan H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2, RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur sendirian, dikarenakan terdakwa kasian anak korban RIZKIA MAULANI belum ada tempat tinggal di Jakarta, akhirnya terdakwa berinisiatif untuk mengajak anak korban RIZKIA MAULANI untuk tinggal bareng sama terdakwa di kosan H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2, RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dan kedua orang tua terdakwa pun baik terdakwa maupun anak korban sudah mengetahui.
- Bahwa media pembayaran yang digunakan setelah pemesanan jasa seks komersial terhadap anak korban RIZKIA MAULANI adalah pelanggan membayarkan lebih dahulu kepada anak korban RIZKIA MAULANI di dalam kamar.
- Bahwa yang berkomunikasi dengan pelanggan dalam aplikasi

Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



michat guna menawarkan anak korban sebagai pekerja seks komersial adalah terdakwa sendiri tetapi terkadang juga anak korban RIZKIA MAULANI tetapi hanya kalau terdakwa sedang mandi dan keluar beli makan.

- Bahwa yang menentukan tarif bagi anak korban untuk sekali melakukan pekerjaan seks komersial dengan para tamu, adalah kesepakatan dari semua penghuni kosan yang menjalankan praktik prostitusi online melalui sosial media aplikasi michat.
- Bahwa selama terdakwa menawarkan anak korban RIZKIA MAULANI dalam jejaring aplikasi sosial media MICHAT, berapa banyak dalam sehari saudara menawarkan anak korban untuk melakukan hubungan seksual di kosan H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2, RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur paling banyak dalam satu hari sebanyak 2 tamu kadang juga suka tidak ada tamu yang datang.
- Bahwa biasanya jasa layanan praktik prostitusi yang dilakukan oleh terdakwa dan anak korban RIZKIA MAULANI terhadap tamu-tamu tersebut di atas dilakukan di Lt.1 kamar B19 104 G Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2, RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.
- Bahwa dalam menjalankan praktik prostitusi tersebut keuntungan yang di terima oleh tersangka dari penjualan terhadap anak korban RIZKIA MAULANI adalah untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, bayar kontrakan tetapi terdakwa tidak pernah menerima dalam bentuk rupiah.
- Bahwa harga kamar di Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2, RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur adalah sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui security kadang Sdr. LUKMAN kadang Sdr. WAWAN dan kadang juga Sdr. ZULHAM sering juga transfer ke rekening RADEN BAGUS DARMAWAN (BCA) dan dimana terdakwa pada saat reservasi di Kamar B19 menggunakan identitas/KTP terdakwa sendiri.
- Bahwa yang terdakwa dan anak korban RIZKIA MAULANI layankan di kamar nomor B19 di Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2, RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur adalah open BO atau mengajak

Hal 22 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna aplikasi Michat untuk berhubungan badan dengan anak korban RIZKIA MAULANI.

- Bahwa layanan yang terdakwa berikan dan anak korban RIZKIA MAULANI kepada para pengguna aplikasi Michat adalah open BO atau berhubungan layaknya suami istri, dengan tarif awal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Nego.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, usia anak korban RIZKIA MAULANI saat ini adalah 17 tahun.
- Bahwa terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban RIZKIA MAULANI.
- Bahwa hanya anak korban RIZKIA MAULANI saja yang terdakwa jual tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa yang menyiapkan alat kontrasepsi untuk melakukan hubungan suami istri terhadap tamu yang terdakwa carikan untuk anak korban adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam menawarkan anak korban untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial adalah terdakwa dibelikan rokok Neslite Menthol warna Hijau, terdakwa dibelikan makan juga, dan kemudian terdakwa diberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membetulkan sepeda motor terdakwa merek Yamaha Mio Soul warna putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 3X warna biru;
- 2) 5 (lima) buah kondom merk sutra berwarna merah;
- 3) 3 (tiga) buah kunci kamar Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 W. 003 Pondok Kelapa. Kec. Duren Sawit. Kota Jakarta Timur nomor B19;
- 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone XR warna merah;
- 5) 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 50i warna silver
- 6) 1 (buah) pelumas merk Sutra Lubricant Warna Merah;
- 7) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama BOBY PRATAMA dengan NIK 3201011406030013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jakarta Timur Provinsi Jawa Barat;

Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-22032018-0031 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Banten;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3602240803160005 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Banten;
- 10) 1 (satu) akun e-wallet aplikasi DANA dengan nomor handphone 0813-9956-2735 kepemilikan nomor handphone sdr. Bobby Pratama;
- 11) Uang tunai sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa Bahwa berawal pada tahun 2024, Terdakwa berkenalan dengan anak korban RIZKIA MAULANA Als KIA yang saat itu berusia 15 tahun karena sama-sama bertempat tinggal kost di tempat Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur lalu sekitar bulan Juni 2024 terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak korban yang akhirnya sama-sama tinggal di Kamar Nomor B19 Lantai 1 Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa berawal dikarenakan terdakwa bersama-sama dengan anak korban telah diberhentikan dari pekerjaannya di Coffe Shop, lalu untuk menunggu terdakwa mendapatkan pekerjaan kembali kemudian terdakwa mulai menjalankan praktek prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MICHAT dimana terdakwa akan mencari tamu untuk anak korban.
- Bahwa cara terdakwa melakukan prostitusi online yaitu terdakwa mencari tamu melalui aplikasi Whatsapp dan aplikasi MiChat di Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 2,RT002 RW003, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Lalu terdakwa menawarkan anak korban sebagai wanita BO melalui aplikasi Michat yang terdakwa buat sendiri atas nama akun "kinandaputriiii" dengan tentang "Reddy pagi sekarang iya 19 tahun" dengan menggunakan foto profil perempuan yang terdakwa kenal, dan terdakwa juga menggunakan Michat Lite yang terdakwa buat sendiri atas nama nazuwa dengan tentang "Reddy sekarang beb 19 tahun" dengan menggunakan foto profil

Hal 24 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yang juga tidak dikenal. Kemudian terdakwa menawarkan kepada para tamu/pelanggan dengan tulisan layanan praktik prostitusi yaitu berhubungan badan dengan anak korban RIZKIA MAULANI dengan harga awal yang biasanya ditawarkan adalah sebesar Rp.500.000,-/Short Time (nego), yang mana aplikasi Michat tersebut dioperasikan sendiri oleh terdakwa melalui Handphone merk Oppo A3X warna biru muda milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan tamu melalui aplikasi michat dengan akun Nazuwa dan Kinandaputriiii di handphone terdakwa merk OPPO A3X warna biru muda, kemudian terdakwa langsung menghubungi anak korban untuk bersiap-siap dan terdakwa langsung mengarahkan tamu ke Kamar Nomor B19 Lantai 1 Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Lalu sebelum memulai berhubungan tamu akan membayar terlebih dahulu baik secara cash ataupun transfer melaui akun dana 081399562735 milik terdakwa dan terdakwa juga sudah menyiapkan kondom untuk digunakan tamu dalam berhubungan badan dengan anak korban. Selanjutnya, dalam berhubungan terdakwa akan memberikan waktu kepada tamu/pelanggan selama 30 menit dalam berhubungan.
- Bahwa uang hasil dari prostitusi online tersebut digunakan oleh anak korban RIZKIA MAULANA Als KIA untuk menghidupi biaya hari-hari terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada anak korban.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan prostitusi online terhadap anak korban RIZKIA MAULANA Als KIA, terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan prostitusi online terhadap anak korban RIZKI MAULANA Als KIA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2025, pihak petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat prostitusi online melalui MICHAT yang mana korbannya adalah anak dibawah umur untuk menyediakan jasa prostitusi di Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Lalu saksi RAIHAN RIZKI DARMAWAN, saksi ADITYA WIBOWO SAPUTRO, saksi SALSABELA KAILA CHANDRA beserta Tim dari Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



dan pada tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wib dilakukan penggeledahan dan didapatkan di dalam kamar B19 Kost H Naman/Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur anak korban RIZKI MAULANA Als KIA sedang melayani tamu/jasa prostitusi online yang mana tamu/pelanggan tersebut di dapat dari terdakwa BOBY PRATAMA. Lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang hasil BO Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3X warna biru muda, 1 (satu) buah kunci kamar nomor B19 dan 1 (satu) buah KTP an. BOBY PRATAMA. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* nomor : 0631/VER/RSUD Tarakan/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 atas nama RIZKIA MAULANI yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Boge Priyo Nugroho, Sp. FM dengan kesimpulan ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai dasar hukum penerapan ketentuan pidana yang digunakan dalam perkara a quo, mengingat telah terjadi perubahan peraturan perundang-undangan pidana setelah perbuatan dilakukan namun sebelum perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada awalnya dikualifikasikan oleh Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam suratuntutannya menggunakan ketentuan Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan mendasarkan pada berlakunya hukum pidana nasional yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai kesesuaian penerapannya dengan asas legalitas dan asas pemberlakuan hukum pidana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan:

"Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana."

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut merupakan perwujudan asas *lex mitior* atau *lex favor reo*, yaitu asas yang menghendaki diberlakukannya ketentuan yang paling menguntungkan bagi pelaku apabila terjadi perubahan undang-undang pidana setelah tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa."

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, sedangkan perkara a quo pada saat ketentuan tersebut mulai berlaku masih berada dalam proses peradilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga secara prinsip tunduk pada ketentuan Pasal 618 Undang-Undang a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masih dalam proses peradilan" mencakup perkara yang masih berada pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di muka persidangan, sepanjang belum diputus secara berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, maka secara hukum ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat diberlakukan terhadap perkara ini;

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalipun demikian, penerapan undang-undang baru tersebut tetap harus diuji apakah lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan ketentuan undang-undang sebelumnya, sesuai asas *lex favor reo* yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern guna menjamin perlindungan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyesuaian kualifikasi yuridis dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ke Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak mengubah substansi perbuatan yang didakwakan, karena inti perbuatannya tetap berupa tindakan merekrut, menampung, dan mengeksploitasi korban untuk tujuan memperoleh keuntungan seksual dan ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan dasar hukum tersebut lebih merupakan penyesuaian terhadap rezim kodifikasi hukum pidana nasional yang baru, tanpa mengubah identitas perbuatan materiel yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan ketentuan hukum yang berlaku pada saat perkara masih dalam proses pemeriksaan, dan penerapannya tidak menempatkan Terdakwa pada posisi yang lebih merugikan daripada ketentuan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat penggunaan ketentuan tersebut oleh Penuntut Umum adalah tepat dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menggunakan Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai dasar pertimbangan yuridis dalam menilai kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan Surat Tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 455 ayat (1) a quo adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau dengan memberi bayaran atau manfaat;
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, yang menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama BOBY PRATAMA, yang identitas lengkapnya telah dicocokkan dengan surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara pemeriksaan penyidikan, serta dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tampak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, serta memberikan jawaban secara runtut, logis, dan tidak menunjukkan adanya gangguan yang dapat menghapuskan kemampuan bertanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subjek hukum yang cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu bentuk perbuatan yang disebutkan dalam rumusan pasal telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti surat, diperoleh fakta bahwa Terdakwa secara aktif

Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan tamu laki-laki bagi Anak Korban RIZKIA MAULANI alias KIA melalui aplikasi MiChat dan WhatsApp sejak sekitar bulan Juni 2025 sampai dengan Agustus 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang membuat dan mengoperasikan akun MiChat dengan nama “kinandaputrii” dan “nazuwa”, menggunakan foto perempuan lain sebagai profil, kemudian menawarkan jasa hubungan badan dengan Anak Korban kepada calon pelanggan dengan tarif yang ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah terdapat pelanggan yang berminat, Terdakwa kemudian menghubungi Anak Korban untuk bersiap-siap dan mengarahkan pelanggan tersebut menuju kamar kost nomor B19 tempat Anak Korban tinggal bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa secara nyata telah memenuhi unsur “perekrutan”, karena Terdakwa secara aktif mencari dan memperoleh pelanggan untuk Anak Korban, serta unsur “penampungan”, karena Terdakwa menyediakan tempat berupa kamar kost untuk dilaksanakannya layanan seksual berbayar;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan secara insidental, melainkan berulang kali, terencana, dan dengan pola yang sama, sehingga menunjukkan adanya kehendak dan kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau dengan memberi bayaran atau manfaat”

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bentuk perbuatan yang disebutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran yang diajukan di persidangan, Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga secara hukum masih tergolong anak yang wajib mendapatkan perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa selain faktor usia, Anak Korban juga berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan psikologis, karena telah kehilangan pekerjaan dan tinggal bersama Terdakwa di kamar kost yang pembiayaannya juga bergantung pada hasil perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban menempatkan Terdakwa pada posisi yang memiliki pengaruh

Hal 30 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



emosional dan psikologis yang kuat terhadap Anak Korban, sehingga Terdakwa berada dalam posisi dominan yang memudahkannya memengaruhi kehendak Anak Korban;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara menjadikan Anak Korban sebagai objek layanan seksual berbayar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa memperoleh komisi dari setiap pelanggan, yaitu berkisar antara Rp50.000,00 sampai dengan Rp400.000,00, serta hasil uang tersebut digunakan untuk kebutuhan makan, biaya hidup, dan kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, fakta tersebut menunjukkan dengan terang bahwa Terdakwa telah memanfaatkan posisi rentan Anak Korban dan memperoleh manfaat ekonomi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pemanfaatan seseorang untuk memperoleh keuntungan, baik secara ekonomi, seksual, maupun bentuk keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tujuan utama Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi MiChat adalah agar Anak Korban melakukan hubungan badan dengan tamu yang membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa seluruh proses tersebut dilakukan secara sistematis, dimulai dari pencarian pelanggan, penetapan tarif, pengaturan waktu layanan, penyediaan tempat, hingga penerimaan hasil pembayaran;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali, sehingga nyata menunjukkan adanya tujuan eksploitasi seksual yang dilakukan secara berulang dan bukan peristiwa tunggal;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum yang diajukan Penuntut Umum semakin menguatkan adanya hubungan seksual yang dilakukan berulang kali terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan tersebut dilakukan di wilayah Jakarta Timur yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga unsur locus delicti sebagaimana dimaksud pasal a quo juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari seluruh rangkaian tindakan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari layanan seksual yang dilakukan Anak Korban, maka menurut Majelis Hakim unsur tujuan mengeksploitasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa dan penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan bagi terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat tidak sependapat sepenuhnya dengan lamanya pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, namun penjatuhan pidana tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur delik, melainkan juga harus mempertimbangkan kadar kesalahan Terdakwa, latar belakang terjadinya perbuatan, peran masing-masing pihak, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan dan proporsionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa keadaan yang terjadi dalam perkara a quo tidak sepenuhnya bersumber dari inisiatif maupun tipu daya yang



dilakukan oleh Terdakwa, mengingat dari keterangan Anak Korban sendiri terungkap bahwa sebelum berhubungan dengan Terdakwa, Anak Korban telah pernah melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan perbuatan Terdakwa bukan merupakan sebab tunggal yang memunculkan terjadinya peristiwa pidana, sehingga kadar kesalahan subjektif Terdakwa dalam perkara ini patut dinilai tidak berada pada tingkat yang paling berat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum masih terlalu berat apabila dikaitkan dengan fakta konkret yang terungkap di persidangan, khususnya mengenai peran Terdakwa dan keadaan yang telah lebih dahulu ada pada diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim harus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, perlindungan terhadap korban, dan proporsionalitas hukuman terhadap tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak boleh melampaui kadar kesalahan yang secara nyata terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa patut lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum, namun tetap cukup untuk memberikan efek jera, mencerminkan rasa keadilan, serta memenuhi tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna merah, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 50i warna silver, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dan alat untuk menjalankan tindak pidana, yakni untuk mengakses aplikasi MiChat, berkomunikasi dengan pelanggan, menghubungi Anak Korban, serta mengatur waktu dan tempat pertemuan;

Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah kondom merk Sutra warna merah dan 1 (satu) buah pelumas merk Sutra Lubricant warna merah merupakan benda yang secara langsung dipergunakan dalam pelaksanaan tindak pidana eksploitasi seksual yang telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kunci kamar Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman Nomor 27 RT 002 RW 003 Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur nomor B19, merupakan sarana yang berkaitan langsung dengan tempat dilakukannya tindak pidana, karena kamar kost tersebut dipergunakan sebagai lokasi untuk mempertemukan Anak Korban dengan pelanggan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti dimaksud merupakan alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta tidak layak untuk dikembalikan, karena dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan perbuatan yang serupa, sehingga demi kepastian hukum dan pencegahan penyalahgunaan di kemudian hari, patut ditetapkan untuk dirampas guna dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama BOBY PRATAMA dengan NIK 3201011406030013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan dokumen identitas pribadi milik Terdakwa yang tidak terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, melainkan hanya digunakan untuk kepentingan identifikasi subjek hukum dalam proses pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kartu identitas tersebut merupakan hak pribadi Terdakwa dan tidak terdapat alasan hukum untuk tetap menahannya, maka patut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-22032018-0031 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Banten, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3602240803160005 yang dikeluarkan oleh instansi yang sama, serta 1 (satu) akun e-wallet aplikasi DANA dengan nomor handphone 0813-9956-2735 atas kepemilikan nomor handphone saudara Bobby Pratama, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti elektronik yang relevan untuk pembuktian unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, khususnya berkaitan dengan identitas Anak Korban, usia Anak Korban, serta aliran pembayaran hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alat bukti dalam perkara ini dan lebih tepat menjadi bagian dari dokumen proses peradilan, maka patut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), berdasarkan fakta persidangan uang tersebut merupakan hasil pembayaran dari pelanggan atas jasa eksploitasi seksual terhadap Anak Korban yang diterima dalam rangka tindak pidana yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena uang tersebut merupakan hasil langsung dari tindak pidana (proceeds of crime), maka sesuai ketentuan hukum acara pidana dan asas bahwa hasil kejahatan tidak boleh kembali dinikmati oleh pelaku, Majelis Hakim berpendapat uang tersebut patut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan merugikan anak korban RIZKI MAULANA Als KIA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BOBY PRATAMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOBY PRATAMA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 3X warna biru;
 2. 5 (lima) buah kondom merk sutra berwarna merah;
 3. 3 (tiga) buah kunci kamar Kost H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman No. 27 RT. 002 W. 003 Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur nomor B19;
 4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone XR warna merah;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 50i warna silver
 6. 1 (buah) pelumas merk Sutra Lubricant Warna Merah;Dirampas untuk dimusnahkan
7. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama BOBY PRATAMA dengan NIK 3201011406030013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
Dikembalikan kepada terdakwa
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-22032018-0031 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Banten;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3602240803160005 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Banten;
- 10.1 (satu) akun e-wallet aplikasi DANA dengan nomor handphone 0813-9956-2735 kepemilikan nomor handphone sdr. Bobby Pratama
Terlampir dalam berkas perkara
11. Uang tunai sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 13 April 2026, oleh

Hal 36 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Made Purnami, S.H., M.H , Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti Karyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Karyati, SH

Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim